

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3189/2531

ร.อ. สมัย ศักดิ์ ชื่น สงวน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศ ไทย

โจทก์

จำเลย

พ.ร.ฎ.จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2519 มาตรา 49

การเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา 49 นั้น
แม้ลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิดทางวินัยประการใดหากมีสาเหตุอันเกิดแต่ฝ่ายลูกจ้างหรือ
ฝ่ายนายจ้างเพียงพอแก่การเลิกจ้างแล้ว ก็มีใช้การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์ ของจำเลยจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดย
ไม่เป็นธรรม ขอให้รับกลับเข้าทำงานตามเดิม หากไม่รับให้จ่ายเงินอื่น ๆ ตาม
กฎหมาย จำเลยให้การว่า โจทก์บกพร่องต่อหน้าที่ทำให้เครื่องเฮลิคอปเตอร์ตก มี
สิทธิเลิกจ้างได้ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยและเงินบำเหน็จ
โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "โจทก์อุทธรณ์เป็นข้อแรกว่า โจทก์ใช้
ดุลพินิจในการบินชอบแล้ว เครื่องบินตกมิใช่เพราะความประมาทของโจทก์ แต่เป็น
เพราะเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้โดยให้ศาลพิเคราะห์ถึงคำเบิกความของพยานจำเลย
ยู่ทราฐาเขียว พยานจำเลย ศาลฎีกาเห็นว่า เหตุเกิดเพราะเหตุใด เป็นเพราะความ
ประมาทของโจทก์หรือเพราะเหตุสุดวิสัย ศาลควรฟังคำพยานของคู่ความฝ่ายใด

พยานผู้ใด เป็นข้อเท็จจริงอุทธรณ์โจทก์เป็นอุทธรณ์ที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลฎีการับวินิจฉัยให้ไม่
ได้

โจทก์อุทธรณ์เป็นข้อที่สองว่า กรณีของโจทก์ต้องปรับด้วยคำสั่งฯ เอกสารหมาย
จ.21 และคำสั่งฯ เอกสารหมาย จ.22 ตามคำสั่งสองฉบับนั้นยานพาหนะย่อม
หมายความว่ารวมถึงเครื่องบินด้วย การลงโทษควรต้องลงตามเอกสารสองฉบับนั้น
มิใช่ลงด้วยข้อบังคับฯ เอกสารหมาย จ.20 ข้อนี้เห็นว่า การเลิกจ้างโจทก์ครั้งนี้
จำเลยหาได้ถือว่าโจทก์กระทำผิดอันจะถูกลงโทษทางวินัยประการใดไม่ ดังจะเห็นว่า
จำเลยเลิกจ้างโดยยอมจ่ายค่าชดเชยและเงินบำเหน็จ ซึ่งเป็นการเลิกจ้างเพราะโจทก์
บกพร่องในหน้าที่และปฏิบัติงานไม่เป็นที่ไว้วางใจอันเป็นเกณฑ์ที่ต่างกว่าและหย่อน
กว่าความผิดทางวินัยจำเลยหาจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งฯ เอกสารหมาย จ.21 และคำ
สั่งฯ เอกสารหมาย จ.22 ประการใดไม่ ศาลแรงงานกลางตั้งประเด็นข้อพิพาทไว้ตาม
ข้อ 1 ว่า การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์นั้น เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ บัดนี้ คู่
ความทั้งสองฝ่ายต่างสืบพยานจนสิ้นกระแสความ กรณีที่เครื่องบินตกเป็นเพราะเหตุ
ใดประการใด ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติแล้วและวินิจฉัยว่าการกระทำ
ของโจทก์มีสาเหตุอันเพียงพอที่จะเลิกจ้างได้ อันเป็นการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 49 ซึ่งแม้ลูกจ้างไม่
ได้กระทำผิดทางวินัยประการใดหากมีสาเหตุอันเกิดแก่ฝ่ายลูกจ้างหรือฝ่ายนายจ้างที่
เพียงพอแก่การเลิกจ้างแล้ว การเลิกจ้างนั้นก็หาเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมไม่ข้อ
เท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมา ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยมีสาเหตุเพียงพอที่จะเลิก
จ้างโจทก์แล้วมิพักต้องคำนึงถึงคำสั่งอันว่าด้วยการลงโทษทางวินัยประการใดอีก
ศาลแรงงานกลาง พิพากษาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(จุนท์ จันทรวงษ์-มานิช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------